

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

Lima, veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

**I. VISTA:** La causa número mil doscientos treinta y uno - dos mil veinticinco - San Martín, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia:

**II. MATERIA DEL RECURSO:**

Se trata del recurso de apelación interpuesto por **Jenny Milagritos Salvador Plasencia**, de fecha 14 de octubre de 2024, contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024, que declaró **improcedente** la demanda en el proceso de amparo, en el proceso seguido contra el procurador público del Poder Judicial y otros.

**III. ANTECEDENTES:**

**1. Demanda<sup>1</sup>**

**Jenny Milagritos Salvador Plasencia** interpone demanda de amparo solicitando se declare: **i)** la nulidad del auto final, contenida en la Resolución N.º 04, de fecha 11 de abril de 2024, emitida por el Juzgado de Familia de la Provincia de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que resuelve no dictar medida de protección a su favor, contra José Antonio Vargas Martínez, Heriberto Gálvez Herrera, Margarita Belinda Estela Rioja y Mario Gilmer Cuentas Zúñiga, por presuntos hechos de violencia psicológica. **ii)** La nulidad del auto de vista, contenida en la Resolución N.º 05, de fecha 30 de mayo de 2024, emitida por la Sala Civil – Sub Sede Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que resuelve confirmar el auto final. Asimismo,

---

<sup>1</sup> Ver página 50 del expediente digital.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

solicita el otorgamiento de medidas de protección a su favor, para cautelar su integridad psicológica y moral, consistentes en: **1)** La prohibición a los denunciados de realizar gritos, insultos, acciones u omisiones, tendientes a humillar, avergonzar, estigmatizar o estereotipar a mi persona, en el ejercicio de la función jurisdiccional que cumpla o en cualquier otro ámbito, de forma directa o indirecta; **2)** Así como se ordene la prohibición de todo tipo de comunicación fuera de los formalismos laborales y las terapias y tratamiento terapéutico respectivos. Señala la vulneración de sus derechos constitucionales: Derecho a la motivación de resoluciones judiciales, el derecho a la prueba y el derecho a una vida libre de violencia.

Fundamenta su demanda señalando que: **i)** el auto final contenido en la Resolución N.º 04, de fecha 11 de abril de 2024, emitida por el Juzgado de Familia de la Provincia de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, desde el numeral 1 hasta el numeral 19 solo se limita a transcribir y resumir normas, medios probatorios, entre otras piezas procesales, sin realizar la evaluación del caso en concreto, que recién lo realiza a partir del numeral 20, debiendo señalar que transcribir no es motivar. **ii)** Respecto al numeral 20, se determina la vulneración de su derecho a la motivación, toda vez que omite realizar un análisis del contexto (jerarquía de poder) en el cual se violentó psicológicamente a su persona; asimismo, omite examinar el contenido de las palabras y acciones realizadas por el agresor ante terceros, concluyendo en forma simplista *"no se evidencia asimismo que la denunciante se encuentre en riesgo o peligro inminente"*, sin realizar una evaluación detallada que permita llegar a esa conclusión, sin que evalúe el riesgo conforme a los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30364 (artículos 33º y 43º) y su Reglamento, en razón de que desde el numeral 1 hasta el numeral 15 solo existen transcripciones y similares, no advirtiéndose ningún examen de los hechos que constituyen violencia psicológica. **iii)**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

El auto final contiene una motivación insuficiente en razón de que justifica los actos de violencia psicológica, porque estos hechos habrían sucedido en el ámbito laboral, desconociendo lo señalado en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30364, que señala que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. **iv)** Respecto al numeral 21, normaliza la violencia psicológica en el ámbito laboral del poder judicial, señalándose que, como sucede en este contexto, entonces los malos tratos no constituyen violencia psicológica, asumiendo que su persona no está en riesgo de ser vulnerada nuevamente, lo cual es un razonamiento absolutamente alógico y carente de sustento, ya que al mantenerse la relación de poder de los jueces superiores denunciados sobre la suscrita, el riesgo sigue latente de volver a ser agredida, más aún a consecuencia de la denuncia presentada. **v)** Respecto al numeral 22, señala que le atribuye de forma arbitraria que su pretensión no es protegerse frente a la violencia psicológica de la cual fue objeto, sino que argumenta la existencia de un trasfondo que sería evitar la visita judicial programada; siendo que ello no tiene asidero, pues la suscrita ya había sido objeto de una visita, el 8 de marzo 2024, por el mismo Jefe de la ODANC, quien incluso realizó el descerraje del anaquel de expedientes de su despacho, durante su periodo vacacional. **vi)** Respecto a los numerales 23, 24, 25, 26, también han violado su derecho a la motivación de resoluciones judiciales, al señalar el auto final que, por ser juez de familia, los hechos de violencia no son verosímiles porque, al ser magistrada, debió recurrir oportunamente ante las autoridades, lo cual encierra un estereotipo de género perverso. Asimismo, se ha descreditado el informe psicológico por ser una pericia de parte; sin embargo, dicha pericia se realizó en mérito a la negativa de Medicina Legal de Moyobamba y estaría respaldada por documentos de psiquiatría del MINSA. **vii)** Respecto al auto de vista, señala que atenta

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

contra su derecho a la motivación, precisando que dicha resolución recién evalúa el caso en concreto a partir del fundamento noveno, donde realiza una motivación inconstitucional en su numeral 9.1 al desacreditar el informe psicológico efectuado a su persona bajo el argumento de que la profesional en psicología que practicó el examen es hermana del abogado que ejerce su defensa técnica, sin determinar que cada profesional en el área que desarrolla sus actividades se conduce con una ética, bajo un Código de Ética, y solo se basa en la subjetividad de que el vínculo entre el abogado y la perito no les genera convicción; sin analizar el contenido del informe, si cumple con los estándares emitidos por el Ministerio Público para tener validez (analizar el método científico empleado, la estructura). **viii)** Respecto al numeral 9.2, la motivación realizada resulta lesiva al señalar que, al no presentarse la ficha de valoración de riesgo, es su responsabilidad, lo cual es absurdo, ya que al administrado o denunciante no se le pueden cargar las funciones que le competen al fiscal como director de la investigación; y al juez de familia, como director del proceso tutelar, pero la ficha de valoración de riesgos no es el único elemento usado, conforme lo señala en el inciso “h)”. Otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada (...), lo que han omitido aplicar los jueces, teniéndose una motivación insuficiente. **ix)** Los numerales 9.3 y 9.4 resultan una motivación inconstitucional al concluir que no existió violencia psicológica contra su persona sin desvirtuar los postulados de su recurso de apelación, donde se han señalado sus agravios y fundamentos, omitiendo la Sala Superior pronunciarse sobre la conducta de abuso de autoridad que, si bien es un ilícito penal, sin embargo configura un hecho de violencia contra su persona aunado a las demás acciones desplegadas por los otros denunciados, que demuestran actos de violencia continuada y sistemática que ha afectado su derecho a que se resguarde su integridad psicológica en el ejercicio de su labor y su derecho a desempeñarse en un ambiente libre de violencia. **x)** La

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

motivación del auto final como del auto de vista no advirtieron y menos desarrollaron lo concerniente al derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia, dentro del cual se encuentra el ámbito laboral, al ser un aspecto de la vida de las mujeres. Todo lo contrario, descartaron sin fundamento el informe psicológico y no evaluaron sus medios probatorios presentados e incluso le culparon de no haberse efectuado la ficha de valoración de riesgo. Ha vulnerado su derecho a la prueba y, mientras no obtenga las medidas de protección, su derecho a tener una vida libre de violencia siempre estará expuesto y en riesgo de ser violentada.

## **2. Fundamento de la sentencia<sup>2</sup>**

Mediante sentencia de primera instancia contenido en la Resolución N.º 05, de fecha 30 de septiembre de 2024, se declara improcedente la demanda de amparo, al no existir indicios de la probable existencia de violencia psicológica en agravio de la accionante, y más aún vulneración a los derechos invocados por la demandante, por lo que incurre en la causal de improcedente del inciso 1 del artículo 7 del Código Procesal Constitucional.

La sentencia señala como fundamentos: i) las resoluciones cuestionadas por el amparista se encuentran motivadas al haberse emitido respetándose los parámetros legales que le son inherentes al deber constitucional y legal, ya que han sido debidamente fundamentadas en las decisiones adoptadas; al haber citado la norma que resulta aplicable al caso en concreto; tal como se advierte de la Resolución N.º 04, de fecha 11 de abril de 2024, mediante la cual el Juzgado de Familia de la Provincia de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín

---

<sup>2</sup> Ver página 138 del expediente digital.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

resolvió no dictar medidas de protección a favor de la hoy accionante, habiendo llegado a dicha decisión, tomando en cuenta la normativa del Decreto Supremo N.º 004-2020-MIMP - Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30364 - Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (artículos 4, inciso 2; artículo 7; artículo 8, literal b); artículos 9, 15, 19); así como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4, inciso 1; artículo 5, incisos 1 y 2), la Constitución Política del Perú (artículo 2, inciso 1), la Convención de Belém do Pará (artículo 1, 2, literal a); artículo 3).

**ii)** El auto de vista que resolvió confirmar el auto final llegó a dicha decisión, tomando en cuenta las leyes y normas y jurisprudencias; es decir, se efectuó la subsunción respectiva al caso en concreto, tanto por el juez de primera instancia como por el juez de segunda instancia; y si bien los fundamentos que fueron adoptados en las resoluciones emitidas no han resultado ser satisfactorios para la accionante, ello no significa que se haya incurrido en ausencia de motivación, ya que lo que realmente representa es el pleno ejercicio de funciones que le son propias y encomendadas por la Constitución a todos los magistrados de la República, lo que llamamos en sí a la independencia jurisdiccional.

**iii)** La accionante confunde defecto de la motivación con discrepancia sobre lo que se ha decidido, tanto en primera como en segunda instancia, desestimándose así que haya habido violación a los derechos constitucionales invocados por la parte demandante, como es el caso de falta de motivación en las resoluciones judiciales.

**iv)** Tanto la Resolución N.º 4, que resolvió no dictar medidas de protección a favor de la accionante, como el auto de vista que confirmó la misma, han sido debidamente fundamentados; ya que se ha valorado no solo los hechos denunciados, sino también las pruebas que han sido aportadas en cada instancia correspondiente. Tal es así que, en la resolución que dispuso no dictar medidas de protección a la hoy accionante, se debe tener en cuenta que la juez actuó conforme lo estipulado en el último párrafo del

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

artículo 15 del Decreto Supremo N.º 004-2020-MIMP - Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30364, modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 31156, y valoró los medios de prueba que en su momento se presentaron, tanto por la parte denunciante como por la parte denunciada, ya que las denuncias sobre violencia familiar, ya sea de género o de los integrantes del grupo familiar, se rigen bajo el principio precautorio; en otras palabras, es preventivo, ya que amerita una intervención inmediata y oportuna, a fin de otorgar a la víctima denunciante una tutela urgente a través de la expedición de medidas de protección y/o cautelares; o en su caso, no dictar las medidas de protección, por cuanto de los medios de prueba aportados por la denunciante, no resultaron ser relevantes ni oportunos para el otorgamiento de las medidas de protección; por cuanto los hechos de violencia se suscitaron hace cinco (05) años aproximadamente en el caso de los denunciados José Antonio Vargas Martínez y Margarita Belínda Estela Rioja, hace dos (02) años aproximadamente en el caso del denunciado Heriberto Gálvez Herrera, y más de un mes respecto al hecho atribuido al denunciado Mario Cuentas Zuñiga. **v)** No a todas las denuncias sobre violencia familiar (contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar) se les debe aplicar dicha ficha, y el dejar de aplicarla no significa que se haya vulnerado el derecho a la prueba; caso igual sucede con el informe psicológico que presentó la denunciante agraviada, informe que fue debidamente cuestionado por los denunciados, por cuanto el mismo había sido realizado por la psicóloga Cecilia Carolina Chirinos Castro, quien es hermana del abogado de la denunciante agraviada; es decir, no se puede ser juez y parte a la misma vez, al haber sido realizada por el familiar directo de su abogado, que en buena cuenta no puede existir una pericia que resulte desfavorable a su cliente, ya que por carecer de objetividad y credibilidad es que la juzgadora no valoró dicho medio de prueba, el mismo que ha sido confirmado por la Sala. **vi)** La denuncia de violencia

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

familiar no termina en la instancia del juzgado de familia, como en el caso materia de la presente demanda de amparo, ya que las medidas de protección son preventivas, para su ejecución inmediata, y que las actuaciones de todos los medios de pruebas, ya sean aportados por la misma agraviada, o por los denunciados, o los realizados de oficio por el mismo ente estatal, serán valorados de manera conjunta y minuciosa, ya sea a nivel fiscal o ante el mismo juzgado penal; a nivel fiscal, ya sea para determinar la formalización o no de la denuncia penal por los hechos de violencia ante el juzgado penal; y a nivel de juzgado penal, para que este, a través de una sentencia, resuelva absolviendo o condenando a los denunciados; es decir, que la denuncia de violencia psicológica denunciada por la agraviada no termina en el juzgado de familia que determinó no dictar medidas de protección, que fueron confirmadas por la Sala Civil; ya que, tal y como se ha ordenado en la Resolución N.º 04, de fecha 11 de abril de 2024, la denuncia de violencia ha sido remitida a la Fiscalía Penal de Moyobamba. **vii)** Tanto el Juzgado como la Sala Superior de origen, al emitir las Resoluciones N.º 04 y 05 respectivamente, lo han hecho respetando las normativas vigentes y aplicables a los hechos de violencia denunciados por la accionante; tal es así que debemos tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30364, respecto al objeto de las medidas de protección, tenemos que, muy independientemente, es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por el denunciado y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; para que el Juzgado dicte o no las medidas de protección que le fueron solicitadas, debe dictarlas teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora, por lo que, teniendo en cuenta las fechas de la ocurrencia de los hechos que han sido atribuidos a los denunciados, esto es, hace cinco (05) años aproximadamente en el caso de los denunciados José Antonio Vargas Martínez y Margarita Belinda



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

Estela Rioja, hace dos (02) años aproximadamente en el caso del denunciado Heriberto Gálvez Herrera y más de un mes respecto al hecho atribuido al denunciado Mario Cuentas Zúñiga; se advierte que para la accionante, en el momento que sucedieron los hechos materia de denuncia por violencia psicológica, no le resultó ser urgente y necesario denunciarlo; por el contrario, dejó transcurrir más de cinco años, dos años, y dos meses aproximadamente, respectivamente, de haber ocurrido los presuntos hechos atribuidos a los denunciados antes mencionados; desconociéndose los motivos por los cuales dicha accionante no los hizo en su debida oportunidad, y más teniendo en cuenta que la misma se desempeña como Juez de Familia, que en buen cuenta es conocedora del trámite de los procesos de violencia familiar; no existiendo de esa manera tampoco peligro en la demora. **viii)** La accionante dejó transcurrir más de cinco años para interponer su denuncia por violencia psicológica en su agravio; y que, por ello, no se ha evidenciado la existencia de urgencia, necesidad y de peligro en la demora; y que, por ende, no se ha vulnerado el derecho de vivir una vida libre sin violencia.

### **3. Recurso de apelación<sup>3</sup>**

Mediante recurso de apelación presentado el 14 de octubre de 2024, la apelante señala lo siguiente: **i)** la sentencia apelada ha vulnerado su derecho a obtener una resolución judicial de fondo, motivada, fundada en derecho y congruente. **ii)** Respecto al octavo fundamento de la sentencia apelada, literal A, no ha detallado o consignado el análisis o razones por las que las resoluciones cuestionadas en este proceso de amparo se encuentran debidamente motivadas, utilizando una motivación genérica. **iii)** En el fundamento octavo, literal B), la Sala

---

<sup>3</sup> Ver página 151 del expediente digital.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

omite pronunciarse y evaluar respecto al derecho a la prueba, con relación a la receta única estandarizada de la oficina de servicios de salud Altomayo, así como a la cita adicional para la atención psiquiátrica de fecha 10 de abril de 2024 y una constancia de atención, formato del Hospital II-1 Moyobamba. **iv)** Respecto al fundamento octavo, literal C), resulta lesivo e inmotivado porque omite desvirtuar los argumentos de su demanda de amparo, al no refutar cada postulado respecto a la vulneración del derecho a una vida libre sin violencia de la demandante.

**IV. FUNDAMENTOS:**

**1. Petitorio y determinación del asunto controvertido.**

**1.1. Petitorio:** La parte demandante solicita la nulidad del auto final, contenido en la Resolución N.º 04, de fecha 11 de abril de 2024, que resuelve no dictar medida de protección a su favor, por presuntos hechos de violencia psicológica; así como la nulidad del auto de vista, contenido en la Resolución N.º 05, de fecha 30 de mayo de 2024, que resuelve confirmar el auto final. Por vulnerar sus derechos constitucionales a la motivación de resoluciones judiciales, el derecho a la prueba y el derecho a una vida libre de violencia.

**1.2. Asunto.** Corresponde determinar si la demanda de acción de amparo se fundamenta en la afectación de la motivación de resoluciones judiciales, el derecho a la prueba y el derecho a una vida libre de violencia; o si, por el contrario, se cuestionan las decisiones de fondo asumidas por los órganos jurisdiccionales ordinarios.

**2. La procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales.**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

**2.1** El Nuevo Código Procesal Constitucional, contenido en la Ley N.º 31307, en sus artículos 1º y 9º señala que:

*“**Artículo 1º:** Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo [...]” (subrayado agregado).*

*“**Artículo 9º:** El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. [...] Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal” (subrayado agregado).*

**2.2.** Al respecto, el Tribunal Constitucional, en los fundamentos décimo quinto y décimo sexto de la sentencia del Expediente N.º 00188-2019-PA/TC, ha dejado señalado lo siguiente:

*“15. En tal sentido, a juicio de este Tribunal, para realizar control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales, habrá que verificar que:*

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

- a) *La decisión judicial que se cuestiona haya resuelto la controversia omitiendo la consideración de un derecho fundamental que, por la naturaleza de la discusión, debió ser aplicado, es decir, que el juez haya incurrido en un error de exclusión de derecho fundamental (o de un bien constitucional análogo).*
- b) *La decisión judicial que se cuestiona haya resuelto la controversia sin considerar que el acto lesivo incidía en el contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental invocado, es decir, incurriendo en error en la delimitación del ámbito de protección constitucional del derecho.*
- c) *La decisión judicial que se cuestiona sustenta su argumentación en una aplicación indebida del principio de proporcionalidad.*
- d) *La decisión judicial que se cuestiona omite la aplicación del control difuso o hace una aplicación errónea de este tipo de control de constitucionalidad [...].*

16. Asimismo, para todos los supuestos señalados se requiere de la concurrencia conjunta de los siguientes presupuestos:

- 1) *Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando hubiera sido posible;*
- 2) *Que el pronunciamiento de la judicatura constitucional no pretenda subrogar a la judicatura ordinaria en sus competencias exclusivas y excluyentes, haciendo las veces de una “cuarta instancia”; y,*
- 3) *Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental cumpla con el principio de definitividad, es decir, que el demandante haya agotado todos los mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al interior del proceso subyacente” (subrayado agregado).*

### **3. Análisis del caso concreto.**

**3.1.** En primer lugar, de la revisión de los actuados se aprecia que la parte demandante interpuso acción de amparo contra resolución judicial

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la motivación de resoluciones judiciales, el derecho a la prueba y el derecho a una vida libre de violencia, por no haberse dictado medidas de protección a su favor por violencia psicológica. La sentencia apelada declaró improcedente la demanda al considerar que no existen indicios de la probable existencia de violencia psicológica en agravio de la accionante, y más aún vulneración a los derechos invocados por la accionante.

**3.2.** Ahora bien, en su recurso de apelación, la parte recurrente sostiene que la sentencia apelada no se encuentra debidamente motivada; en tal sentido, corresponde a esta Sala Suprema determinar si la sentencia apelada ha incurrido en alguna vulneración del derecho constitucional a la debida motivación de resoluciones judiciales, conforme a la naturaleza restitutoria y no revisora del proceso de amparo y conforme a sus argumentos expuestos en su recurso de apelación.

**3.3.** La recurrente señala que la sentencia apelada ha vulnerado su derecho a obtener una resolución judicial de fondo, motivada, fundada en derecho y congruente, toda vez que no se habrían detallado o consignado el análisis o razones por las que las resoluciones cuestionadas en este proceso de amparo se encuentran debidamente motivadas, utilizando una motivación genérica; así como omitió pronunciarse y evaluar respecto al derecho a la prueba, con relación a la receta única estandarizada de la oficina de servicios de Salud Altomayo, así como a la cita adicional para la atención psiquiátrica de fecha 10 de abril de 2024 y una constancia de atención formato del Hospital II-1 Moyobamba. Finalmente, señala que se omitió desvirtuar los argumentos de su demanda de amparo, al no refutar cada postulado respecto a la vulneración del derecho a una vida libre sin violencia de la demandante. Al respecto, debemos señalar que la sentencia apelada expone una motivación coherente y congruente, desarrollando cada

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

alegación señalada en su demanda de amparo, conforme podemos advertir en su considerando “octavo”, desarrollando cada derecho invocado como vulnerado (motivación de resoluciones judiciales, derecho a la prueba, derecho a una vida libre sin violencia).

**3.4.** Por otra parte, es necesario recordar que el proceso de amparo no puede ser utilizado como una instancia revisora de las decisiones adoptadas en la jurisdicción ordinaria. Así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en la STC N.º 03275-2012-PA/TC, precisando que el juez constitucional no debe reemplazar al juez ordinario en la valoración de las pruebas ni en la interpretación de la ley. En el presente caso, la apelante no demuestra una afectación real y concreta a sus derechos constitucionales, sino únicamente su discrepancia con la valoración judicial de los hechos, lo que excede la competencia del juez de amparo.

**3.5.** En consecuencia, habiéndose verificado que la sentencia apelada se encuentra debidamente motivada, es jurídicamente razonable y se ajusta al marco constitucional y legal vigente, esta Sala Suprema concluye que no se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por la parte demandante. Por lo tanto, corresponde **confirmar** la resolución apelada que declaró improcedente la demanda de acción de amparo.

**V. DECISIÓN:**

Por tales consideraciones, **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la Resolución N.º 05, de fecha 30 de septiembre de 2024, emitida por la Sala Civil – Sub Sede Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declara **improcedente** la demanda de amparo. En los seguidos por Jenny Milagritos Salvador Plasencia contra el procurador público del Poder Judicial y otros, sobre proceso de amparo;

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA**  
**SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE**  
**PROCESO DE AMPARO N.º 1231-2025**  
**SAN MARTÍN**

**DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; y *los devolvieron. **Interviene como ponente el señor juez supremo Espinoza Ortiz.***

**S.S.**

**CALDERÓN PUERTAS**

**ESPINOZA ORTIZ**

**GROSSMANN CASAS**

**ÁLVAREZ OLAZÁBAL**

**LINARES SAN ROMÁN**

*Ltoe/met*